

XI.

R DE LEGE IULIA REPETUNDARUM R

8

- 1 MARCIANUS libro quarto decimo institutionum. Lex Iulia repetundarum per- [B. 60, 43, 1 S
tinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione uel quo alio
1 officio munere ministerio publico cepit, uel cum ex cohorte cuius eorum est. Excipit
lex, a quibus licet accipere: a sobrinis propiorene gradu cognatis suis¹, uxore.
- 2 SOAEUOLA libro quarto regularum. Datur ex hac lege et in he- [Pow. 24, 80. B. 60, 43, 2 S
redes actio intra annum dumtaxat a morte eius qui arguebatur.
- 3 MACER libro primo publicorum. Lege Iulia repetundarum tenetur, qui, cum [B. 60, 43, 3 S
aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum uel non iudicandum decernendumue
acceperit:
- 4 UENULEIUS SATURNINUS libro tertio publicorum iudiciorum. uel quo magis [B. 60, 43, 4 S
aut minus quid ex officio suo faceret.
- 5 MACER libro primo publicorum. In comites quoque iudicum ex hac lege iu- [B. 60, 43, 5 S
dicium datur.
- 6 UENULEIUS SATURNINUS libro tertio publicorum iudiciorum. Eadem lege [B. 60, 43, 6 S
tenentur, qui ob denuntiandum uel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperint.
- 12 Haec lege damnatus testimonium publice dicere aut iudex esse postulareue prohibetur. Lege
Iulia repetundarum cauetur, ne quis ob militem legendum mittendumue aes accipiat, neque
quis ob sententiam in senatu consilio publico dicendam pecuniam accipiat, uel ob accu-
sandum uel non accusandum: utque urbani magistratus ob omni sordē se abstineant neque
plus doni muneris in anno accipiant, quam quod sit aureorum centum.
- 7 MACER libro primo iudiciorum publicorum. Lex Iulia de repetundis prae- [B. 60, 43, 7 S
cipit, ne quis ob iudicem arbitrumue dandum mutandum iubendumue ut iudicet: neque ob
non dandum non mutandum non iubendum ut iudicet: neque ob hominem in uincula publica
coiciendum uinciendum uinciriue iubendum exue uinculis dimittendum: neque quis ob ho-
minem condemnandum absoluendumue: neque ob litem aestimandam iudiciūue capitis pe-
cuniaeue faciendum uel non faciendum aliquid acceperit. Apparet autem, quod lex ab
exceptis quidem in infinitum capere permittit, ab his autem, qui hoc capite enumerant,
2 a nullo neque ullam quantitatem capere permittit. Illud quoque cauetur, ne in acceptum
feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dandum praebendum adpraehenden-
3 dum², sarta tecta tuenda, antequam perfecta probata praestita lege erunt. Hodie ex lege
repetundarum extra ordinem puniuntur et plerumque uel exilio puniuntur uel etiam durius,
prout ad miserint. quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint? uel, licet
non acceperint, calore tamen inducti interfecerint uel innocentem uel quem punire non
debuerant? capite plecti debent uel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt.
- 8 PAULUS libro quinquagesimo quarto ad edictum. Quod contra [B. 60, 43, 8. Ep. 16, 6 B
F(XYMOG)

¹ uxorisue ins. (u. i.)² aduehendum (Menardus)?

2 ad legem iuliam ind. F 4 legatione om. F¹:
h̄ em̄ p̄pec̄beiā BS 6 a sobrinis propioreue
(propioreue F) ... uxore] τοὺς κοινωβρινούς
καὶ τοὺς ἐγγυτέροισι τοῦτων συγγενεῖς αὐτῶν
καὶ τὰς ἰδίας γαμετάς BS similiterque B: suis
cum sic ut legitur otiosum sit, addendum quod
supra posui 7 quarto om. F¹ 8 a n̄ctio F⁶
9 macer] Μαρκ. B | publicorum] publicorum
iudiciorum F² 10 uel non iudicandum om. F¹:
ἐπὶ τῷ δικάσαι ἢ ψηφισαῖν ἢ μὴ ψηφισαῖν
B (Anon.) | decerne'n'dumue F² 14 publi-
corum] publicorum iudiciorum F² 16 uenu-
leius ... iudiciorum] hoc loco F² cum B et

BS. 21, 1, 14 sch. 2 (ubi § 1 h. l. citatur sic: 818. μὴ
τιτ. 1α' διτ. § θεμ. 8'), p̄ost̄ prohibetur u. 18 F¹
17 t̄estimonium F⁴ | acc̄piendum eperint F⁵
18 postulariue F¹ 19 ae's' F² 24 ne his
quis F⁴ | arbitrumue dandum mutandum F²
26 iur'b'endum F² 28 ab exceptis seq.] καὶ
ἀπὸ μὲν τῶν ὑπελαβεθέντων προσώπων ἀπο-
στώς ἐξέστι λαμβάνειν, ἀπὸ δὲ τῶν κεκωλυμέ-
νων οὐδ' ὅτι οὐκ B (Anon.) 33 durius] ῥε-
rius F¹ 35 calore tamen inducti interfecer-
int om. F¹: ἢ κατὰ θερμότητα φονεῖν τὴν
ἀνάσσειν B (Anon.) 36 debent F²